

Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013)

Jovens de 15 a 29 anos, princípios, direitos e Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve)

O que é o Estatuto e quem ele protege

Pessoal, o **Estatuto da Juventude** é uma lei **curta (48 artigos)** e muito "cobrável" na literalidade. A estratégia é decorar a **estrutura**, os **números** e as **listas de direitos**.

Quem é jovem (art. 1º, § 1º): pessoas com idade **entre 15 e 29 anos**.

Atenção à sobreposição com o ECA: - Adolescentes de **15 a 18 anos** continuam regidos pelo **ECA (Lei 8.069/1990)**. O Estatuto da Juventude só se aplica a eles **excepcionalmente**, quando **não conflitar** com as normas de proteção integral (art. 1º, § 2º). - O ECA também prevalece para o **trabalho** do adolescente de 15 a 18 anos (art. 16). - Quem faz a interlocução institucional com os adolescentes de 15 a 18 anos são os **conselhos de direitos da criança e do adolescente** (arts. 6º, parágrafo único, e 47).

A lei tem **dois títulos**:

Título	Assunto
I	Dos direitos e das políticas públicas de juventude — princípios, diretrizes e 11 grupos de direitos
II	Do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve) — competências, conselhos

Princípios (art. 2º) — 8 incisos

1. **Promoção da autonomia e emancipação** dos jovens;
2. **valorização e promoção da participação social e política**, direta e por representações;
3. promoção da **criatividade** e da participação no desenvolvimento do País;
4. reconhecimento do jovem como **sujeito de direitos universais, geracionais e singulares**;
5. promoção do **bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral**;
6. respeito à **identidade e à diversidade** individual e coletiva da juventude;
7. promoção da **vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação**; e
8. valorização do **diálogo e convívio do jovem com as demais gerações**.

Pegadinha: a "**emancipação**" do inciso I **não é** a emancipação do Código Civil. O parágrafo único esclarece que ela se refere à **trajetória de inclusão, liberdade e participação** do jovem na sociedade.

Diretrizes gerais (art. 3º)

Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas de juventude devem: desenvolver a **intersectorialidade**; **incentivar a ampla participação juvenil** na formulação, implementação e avaliação; ampliar as **alternativas de inserção social**; proporcionar atendimento de acordo com as **especificidades** do jovem; garantir **meios e equipamentos públicos** (cultura, esporte, mobilidade, tempo livre); promover o **território como espaço de integração**; fortalecer as relações com os entes federados e as **redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude**; ampliar a **gestão de**

informação e produção de conhecimento; promover a **integração internacional** (preferencialmente **América Latina e África**); garantir integração com **Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria**; e zelar pelos direitos dos jovens de **18 a 29 anos privados de liberdade e egressos** do sistema prisional.

Os 11 grupos de direitos (arts. 4º a 38)

A lista a seguir é a **ordem da lei** (seções I a XI). Decore a sequência: ela cai muito em "qual destes não é um direito da seção...".

Seção	Direito	Pontos de atenção
I	Cidadania, participação social e política e representação juvenil (arts. 4º a 6º)	Participação em espaços públicos e comunitários; livre associação (dever do poder público de incentivar); diretrizes: órgão governamental específico para a gestão e conselhos de juventude em todos os entes
II	Educação (arts. 7º a 13)	Educação básica obrigatória e gratuita , inclusive para quem não teve acesso na idade adequada; EJA ; ensino superior (ações afirmativas para negros, indígenas e alunos de escola pública); educação profissional e tecnológica ; atendimento educacional especializado ao jovem com deficiência; extensão do transporte escolar ; participação nos conselhos escolares
III	Profissionalização, trabalho e renda (arts. 14 a 16)	Em condições de liberdade, equidade e segurança , adequadamente remunerado e com proteção social; compatibilização entre horários de trabalho e estudo ; linha de crédito para jovens empreendedores; combate à exploração e precarização; apoio ao jovem trabalhador rural e com deficiência
IV	Diversidade e igualdade (arts. 17 e 18)	Vedada discriminação por etnia, raça, cor, cultura, origem, idade, sexo, orientação sexual , idioma, religião, opinião, deficiência e condição social ou econômica
V	Saúde (arts. 19 e 20)	Acesso universal e gratuito ao SUS ; atenção integral; temas de álcool, tabaco e drogas e saúde sexual e reprodutiva nos projetos pedagógicos; proibição de propagandas de bebidas com qualquer teor alcoólico com a participação de pessoa menor de 18 anos
VI	Cultura (arts. 21 a 25)	Livre criação, acesso e participação; meia-entrada (art. 23)
VII	Comunicação e liberdade de expressão (arts. 26 e 27)	Produção de conteúdo; inclusão digital ; acessibilidade
VIII	Desporto e lazer (arts. 28 a 30)	Prioridade para o desporto de participação ; escolas devem buscar pelo menos um local apropriado para atividades poliesportivas
IX	Território e mobilidade (arts. 31 a 33)	Moradia, circulação e equipamentos públicos; transporte interestadual (art. 32)
X	Sustentabilidade e meio ambiente (arts. 34 a 36)	Meio ambiente ecologicamente equilibrado e dever de defendê-lo ; educação ambiental em todos os níveis
XI	Segurança pública e acesso à justiça (arts. 37 e 38)	Ambiente seguro, sem violência ; políticas de segurança articuladas entre União, Estados, DF, Municípios e ações não governamentais; prevenção e enfrentamento da violência; foco em jovens em risco, vulnerabilidade e egressos do sistema penitenciário; acesso à Defensoria Pública

Mnemônico da ordem: Cidadania · Educação · Trabalho · Diversidade · Saúde · Cultura · Comunicação · Desporto · Território · Sustentabilidade · Segurança. Frase: "Cada Estudante Tem Direito: Saúde, Cultura, Comunicação, Desporto, Território, Sustentabilidade, Segurança."

Os números que mais caem

Tema	Regra
Meia-entrada (art. 23)	Jovens de até 29 anos de famílias de baixa renda e estudantes : metade do preço do ingresso em cinema, teatro, espetáculos e eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento
Baixa renda (§ 9º)	Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até 2 salários mínimos
Limite da meia-entrada (§ 10)	40% do total de ingressos de cada evento
Carteira de Identificação Estudantil (CIE)	Validade até 31 de março do ano seguinte à expedição; gratuita para estudantes de baixa renda
Transporte coletivo interestadual (art. 32)	2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda; mais 2 vagas com desconto mínimo de 50% (usadas depois de esgotadas as gratuitas)
Faixa etária	15 a 29 anos (jovem)
Vigência (art. 48)	180 dias depois da publicação (publicada em 6 de agosto de 2013)
Conferências de Juventude	Intervalo máximo de 4 anos (União, Estados e Municípios)

Pegadinha da meia-entrada: os eventos esportivos de que tratam as Leis 12.663/2012 e 12.780/2013 **ficam de fora** do benefício (art. 23, § 8º).

Sistema Nacional de Juventude — Sinajuve (arts. 39 a 47)

- **Instituição (art. 39):** composição, organização, competência e funcionamento serão definidos por **regulamento**; o **financiamento** (art. 40) também.
- **Competências (arts. 41 a 44):**

Ente	Principais competências
União	Formular e coordenar a Política Nacional de Juventude ; coordenar e manter o Sinajuve ; elaborar o Plano Nacional de Políticas de Juventude ; convocar as Conferências Nacionais (com o Conselho Nacional de Juventude); prestar assistência técnica e suplementação financeira
Estados	Coordenar o Sinajuve em âmbito estadual; elaborar planos estaduais (conforme o Plano Nacional); criar e manter programas; convocar Conferências Estaduais ; editar normas complementares ; cofinanciar
Municípios	Coordenar o Sinajuve em âmbito municipal; planos municipais (conforme os planos nacional e estadual); programas; Conferências Municipais ; normas complementares; cofinanciar
Distrito Federal	Acumula as competências de Estados e Municípios (art. 44)

- **Conselhos de juventude (arts. 45 e 46):** órgãos **permanentes e autônomos, não**

jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas de juventude e da garantia dos direitos do jovem. **Atribuições:** encaminhar ao **Ministério Público** notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem; encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; **expedir notificações**; **solicitar informações** às autoridades públicas; **assessorar o Poder Executivo local** nos planos, programas e proposta orçamentária.

- **Adolescentes de 15 a 18 anos (art. 47):** cabe aos **conselhos de direitos da criança e do adolescente** deliberar e controlar as ações a eles relativas.

Compare com o Conselho Tutelar (ECA): ambos são "permanentes, autônomos e **não jurisdicionais**". Cuidado para não trocar as atribuições: o conselho de juventude **trata de políticas públicas**; o Conselho Tutelar **zela pelo cumprimento dos direitos** da criança e do adolescente em casos concretos.

Resumo para revisar

Tema	O que decorar
Idade	15 a 29 anos ; 15–18 → ECA prevalece
Princípios	8 ; "emancipação" ≠ emancipação civil
Direitos	11 (cidadania → segurança e acesso à justiça)
Educação	Básica obrigatória e gratuita , inclusive para quem não teve acesso na idade certa
Saúde	SUS universal e gratuito ; propaganda de bebida alcoólica não pode ter menor de 18
Meia-entrada	Até 29 anos , baixa renda (CadÚnico , até 2 SM) e estudantes; limite de 40% dos ingressos
Transporte interestadual	2 gratuitas + 2 com 50% por veículo
Sinajuve	Coordenado pela União ; Estados e Municípios coordenam em seu âmbito; DF soma as duas
Conferências	Intervalo máximo de 4 anos
Vigência	180 dias após a publicação (06/08/2013)

Fontes e método.

Texto da Lei Federal nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, conforme publicado no portal do Planalto. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.